

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีลักษณะ เป็นกฎที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎดังกล่าว แม้ไม่มีการแจ้งกฎดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นการเฉพาะตัว แต่กฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับ ผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่มีการประกาศให้กฎนั้นมีผลใช้บังคับ ข้ออ้างเหตุดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงยังไม่อาจถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลา การฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๓/๒๕๖๐)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลา การฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำธรรมชาติเยยมศาล

๕.๑ การชำระคำธรรมชาติเยยมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้อง เป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระคำธรรมชาติเยยมศาลหรือชำระคำธรรมชาติเยยมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องให้ถูกต้อง สอดคล้องกับรูปคดี และระบุค่าขอที่ให้ชำระเงินเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน รวมทั้งให้ชำระ คำธรรมชาติเยยมศาลให้ครบถ้วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ได้ยื่นหนังสือ ต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การฟ้องคดีนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องและชำระคำธรรมชาติเยยมศาลจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะดำเนินการแก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่ว่าตามคำสั่งศาลจะได้มีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไว้หรือไม่ก็ตาม กรณี จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องสมบูรณ์และชำระคำธรรมชาติเยยมศาล ให้ครบถ้วนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๖๐)



๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แต่ศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อพิเคราะห์ รายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับอาชีพของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า หลังจากที่มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินทดแทนจากการถูกเวนคืน จำนวน ๑,๔๗๓,๗๑๑.๐๙ บาท ซึ่งแม้จะหักเงินดังกล่าวจำนวน ๔๕๓,๕๗๙.๒๘ บาท ให้แก่นาง ก. ตามสัญญาประนีประนอมของศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ๓๑๖/๒๕๕๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงเหลือเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๐๒๐,๑๓๑.๘๑ บาท และยังมีทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนในคดีนี้ ห้องชุดจำนวน ๑ หลัง และยังมีหอพักซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างโดยใช้เงินทุนจากค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากในธนาคารต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๘,๑๔๑.๘๗ บาท แต่เมื่อพิจารณาคำชี้แจงประกอบคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏรายการถอนเงินในบัญชีของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ในบัญชีของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๙๕,๗๖๘.๙๘ บาท และในบัญชีของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายการฝากเงินเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๔๒๐ บาท และถอนเงินในวันเดียวกันจำนวน ๑๓,๘๗๐ บาท โดยการถอนเงินทั้งหมดกระทำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมาให้อัยการต่อศาลเพียง ๑ วัน จึงเห็นได้ว่า



โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลกึ่งหนึ่งได้ โดยไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนโดยได้รับยกเว้นกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระจำนวน ๙๖,๐๘๐ บาท คิดเป็นเงิน ๔๘,๐๔๐ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๐/๒๕๖๐)

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอลดทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์จากเดิมจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดอีกครั้ง เห็นว่าเมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาค่าขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ใหม่ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิอีกประการหนึ่งมิได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดอีกครั้งจึงต้องห้ามตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๓/๒๕๖๑)



๖. ฟ้องข้อ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องข้อ (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องข้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องข้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่กรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) จะยื่นฟ้องคดีนี้ นาย อ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศุลกากรในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้เคยยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้นาย อ. และนาย ม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายตรวจศุลกากร ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙๗,๓๕๕.๙๑ บาท ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ให้นาย อ. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๙,๗๓๕.๕๙ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ต่อมา นาย อ. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย อ. ดำเนินการชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒๔๙,๔๔๖.๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๗,๓๕๕.๙๑ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น เห็นได้ว่า การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ย่อมต้องวินิจฉัยให้ได้ความก่อนว่า นาย อ. กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลปกครองชั้นต้นได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วในคดีก่อน และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเป็นการนำคดีหรือประเด็นแห่งคดีที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วมาให้ศาลดำเนินการพิจารณาซ้ำอีก อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๒/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๑๓/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๑๔/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๑๕/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๑๗/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๒๑/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๒๒/๒๕๖๐ และที่ คผ.๑/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้เทศบาลตำบลทับปุด (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์เด็กเล็กวัดนิโครธาราม วงเงิน ค่าจ้าง ๑,๓๙๓,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา รวม ๑,๑๙๓ วัน ผู้ฟ้องคดี จึงใช้สิทธิปรับตามสัญญาในอัตราวันละ ๑,๓๙๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๖๑,๘๔๙ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาจ้างจนกว่าจะส่งมอบงานจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิปรับเต็มจำนวนดังกล่าว โดยหักเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นค่าปรับ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒๘๑,๘๖๗.๖๙ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดี จึงยึดหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๙,๖๕๐ บาท ไว้ โดยผู้ถูกฟ้องคดียังค้างค่าปรับอีก เป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๒๑๗.๖๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดของต้นเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเคยเป็นคู่กรณีกันมาก่อน ตามคดีหมายเลขแดง ที่ ๓๒๙/๒๕๖๐ ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีประเด็นพิพาทในเรื่องสัญญานับเดียวกัน กับคดีนี้ แต่ต่างฝ่ายต่างฟ้องคดีต่อกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้าง และคืนค่าปรับส่วนที่เรียกไว้สูงเกินส่วนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าปรับที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีค้างชำระ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประเด็นพิพาทในคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๙/๒๕๖๐ ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ที่กำหนดประเด็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าจ้างและหักค่าปรับไว้ ขอบด้วยสัญญาและกฎหมายหรือไม่ และศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระ ค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑,๓๙๓,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และได้ปรับลดค่าปรับลงเหลือ ๒๗๘,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อหักกลับกับเงิน ค่าปรับแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๔,๔๐๐ บาท ประเด็นพิพาทในคดีนี้จึงเป็นประเด็นเดียวกัน กับคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๙/๒๕๖๐ ที่ได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุด คดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๖๑)



กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ร่วมกันดำเนินการพิจารณาและมีคำสั่งตามคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยสั่งให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เดือน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดเป็นที่ราชพัสดุแปลงสนามบินเก่าหรือไม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการสั่งการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนด อันเป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคดีนี้ พิจารณาคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลตรวจสอบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ระบุว่าที่ดินแปลงสนามบินหนองฟ้าแลบเป็นที่ราชพัสดุ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อันเป็นกรณีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีใช้ประเด็นเดียวกันกับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยชี้ขาดมาแล้วในคดีก่อน จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๖๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๖๑)

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

เดิมผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยต่อศาลปกครองชั้นต้น อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นในคดีดังกล่าวมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่โดยทำการรังวัดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๖๗ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บริเวณที่พิพาทให้เป็นทางหลวงสาย ๘ ตามเดิม พร้อมทั้งให้กำหนดตำแหน่งทางหลวงสาย ๘ ตัดใหม่ ว่าอยู่บริเวณใด เมื่อพิจารณาคำฟ้องในคดีก่อนและคดีนี้แล้ว



เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๙๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๖๗ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองที่ดินของตน กรณีจึงเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอเช่นเดียวกับคดีก่อน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งถึงที่สุดไปแล้ว และแม้ว่าในการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำให้แตกต่างไปจากเดิมหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม ซึ่งหากศาลรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ศาลย่อมกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีให้ถูกต้องได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีที่ได้มีคำสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้วมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีอีกในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันจึงเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๑/๒๕๖๐)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องนางสาว ว. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องนางสาว ว. ไว้พิจารณา เนื่องจากนางสาว ว. ถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกทนายทนายธรรมของนางสาว ว. เข้าแทนที่นางสาว ว. คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าว เนื่องจากนางสาว ว. ถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการฟ้องคดี จึงเห็นว่ามูลเหตุในคดีก่อนที่ศาลปกครองพิจารณาไม่รับคำฟ้องในส่วนของนางสาว ว. และไม่รับคำขอให้เรียกผู้ถูกฟ้องคดีเข้าแทนที่ มีมูลเหตุจากการที่นางสาว ว. ถึงแก่ความตายก่อนวันฟ้องคดี แต่ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นทนายทนายของนางสาว ว. เพื่อให้ชดเชยค่าเสียหาย ค่าปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาจ้าง จึงมิใช่ประเด็นที่ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อน ดังนั้น การฟ้องคดีนี้ไม่เป็นการต้องห้ามตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๑)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๗๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำโต๊ะทำงานไม้สักของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ไปซ่อมแซมปรับปรุงและนำกลับมาส่งคืนโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นโต๊ะตัวเดิม อันเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้เพิกถอนคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๗๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้ยุติการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้ออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ จึงเห็นได้ว่า คำสั่งอันเป็นวัตถุแห่งคดีนี้ได้สิ้นสุดลงนับแต่วันที่คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐



มีผลใช้บังคับ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีสิ้นสุด จึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีต่อไป จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๐/๒๕๖๐)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๙๖,๑๖๐ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาและมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓๙๓,๘๔๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำสั่งดังกล่าวระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนั้น โดยผลของคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ย่อมมีผลให้คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้สิ้นผลไปโดยปริยาย ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำบ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นอีกคดีหนึ่ง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวแล้ว และคดีอยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาพิพากษาคดีนี้อีกต่อไป จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่อำเภอชนแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายอำเภอชนแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง และจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ขุดลอกคลองศาลาลาย แล้วนำดินที่ขุดได้ไปถมในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่า มีการนำดินที่ขุดได้ไปถมทับเป็นถนนบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นพื้นที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องรับผิดชอบในการดำเนินการทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สภาพเดิมตามพื้นที่จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ขนย้ายดินออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดแนวที่มีการขุดและถมกว้างประมาณ ๘ เมตร

แต่ให้คงเหลือเพียง ๑ เมตร นับจากริมคลอง จึงเห็นควรกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการตามคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีในการขนย้ายดินออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดแนวที่มีการขุดและถม และปรับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเดิม โดยพิจารณาค่าจ้างในการขุดลอกคลองและแต่งคันคลองระยะทาง ๑,๔๓๕ เมตร เป็นเงิน ๗๖๕,๗๐๖.๕๖ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจพิพากษาให้เกินคำขอ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันขนย้ายดินออกจากที่ดินผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษากายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๔๘/๒๕๖๑)

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเนื่องจากประเด็นที่ต้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมีเพียงประเด็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหายหรือไม่ อันเป็นขั้นตอนการตรวจเงื่อนไขการฟ้องคดีเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งยังมีเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะจัดทำคำร้องอุทธรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลถึงสามวัน กรณีจึงไม่ใช่เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ประกอบกับการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ศาลอาจจะมิได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น



เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ในการดำเนินคดีของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามสอบถามผลการพิจารณาคำร้องดังกล่าวว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่ หากศาลยังไม่มีคำสั่งอนุญาต ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะดำเนินการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา แม้จะเป็นการมีคำสั่งภายหลังครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ก็ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๔/๒๕๖๐)

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณาทางไปรษณีย์ โดยไม่ได้ยื่นผ่านเรือนจำกลางเขาบิน และเป็นการส่งทางไปรษณีย์ไม่ลงทะเบียน กรณีจึงไม่อาจถือเอาวันที่มีการส่งเอกสารดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อศาลได้ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ต้องถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีได้ประทับรับไว้ คือ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คือภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒/๒๕๖๐)



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา คือ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อคำอุทธรณ์เป็นการเสนอข้อหาต่อศาลปกครองสูงสุดจึงถือเป็นคำฟ้อง และคำฟ้องอาจยื่นต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาล เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ส่งคำอุทธรณ์คำพิพากษาลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำพิพากษาโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่โดยที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถนำส่งได้ และได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถนำส่งได้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งคำอุทธรณ์คำพิพากษาลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือว่าวันที่ส่งคำอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์ต่อศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงเป็นการยื่นคำอุทธรณ์ที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา อันเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๗/๒๕๖๐)

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ตามบทบัญญัติในข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เมื่อศาลปกครองแจ้งคำสั่งศาลให้แก่คู่กรณีเพื่อทราบหรือเพื่อให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยปกติศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ซึ่งคู่กรณีได้แจ้งไว้ต่อศาล ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว ซึ่งในการส่งนั้น พนักงานไปรษณีย์ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล จะต้องส่งให้แก่คู่กรณีตามชื่อและที่อยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ หรือส่งให้แก่บุคคลอื่นใดที่บรรลุนิติภาวะซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้แทนก็ได้ เว้นแต่ในกรณีซึ่งเกิดข้อขัดข้องในการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ศาลก็อาจมีคำสั่งให้แจ้งคำสั่งโดยวิธีอื่นตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน เช่น การปิดหรือวางหมาย ณ สถานที่ซึ่งคู่กรณีได้แจ้งไว้ต่อศาล ต่อหน้าเจ้าพนักงานตำรวจ ข้าราชการอื่น พนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น กรณีจึงแสดงให้เห็นว่า ที่อยู่ซึ่งคู่กรณีจะแจ้งต่อศาลเพื่อที่ศาลจะใช้แจ้งคำสั่งศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ต้องมีลักษณะเป็นที่อยู่นับเป็นหลักแหล่งซึ่งมีผู้อยู่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็น



ตัวคู่กรณีเอง หรือบุคคลอื่น และสามารถรับหมายได้โดยสะดวก หรืออย่างน้อยที่สุดต้องเป็น ที่อยู่อันมีลักษณะที่สามารถวางหรือปิดหมายได้ ที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งดังกล่าวจึงมีลักษณะที่ แตกต่างจากบริการให้เช่าตู้ไปรษณีย์ (ตู้ ป.ณ.) ซึ่งเป็นบริการที่มีไว้รองรับในกรณีที่ต้องรับพัสดุ หรือจดหมายเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อทำการไปรษณีย์ปลายทางได้รับพัสดุหรือจดหมาย เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็จะนำจดหมายหรือพัสดุดังกล่าวใส่ไว้ในตู้ไปรษณีย์ตามที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กำหนดให้ผู้เช่ามาติดต่อรับพัสดุหรือจดหมายต่อไป การรับพัสดุหรือจดหมายดังกล่าวจึงเป็นไปตาม อำนาจใจของผู้เช่าตู้ไปรษณีย์ ซึ่งหากผู้เช่าตู้ไปรษณีย์ไม่มาติดต่อรับภายในระยะเวลาที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด พสดุหรือจดหมายดังกล่าวก็จะถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ฝากส่งต่อไป จากลักษณะดังกล่าวของบริการให้เช่าตู้ไปรษณีย์ ส่งผลให้การแจ้งคำสั่งศาลเกิดความไม่แน่นอน และในบางกรณีผู้รับหมายอาจไม่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล หรืออาจต้องแจ้งคำสั่งศาลหลายครั้ง กว่าคู่กรณีจะได้รับแจ้งโดยชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คู่กรณีดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาซึ่งกำหนดไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ผู้รับแจ้งคำสั่งศาลก็อาจ ไม่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดแล้วได้ อันจะทำให้ การดำเนินกระบวนการพิจารณาเกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร การแจ้งคำสั่งศาลทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปยังตู้ไปรษณีย์จึงควรเป็นข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เช่น คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลว่าเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และขอให้ศาล แจ้งคำสั่งศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น เมื่อพิจารณาประกอบกับ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ปรากฏว่า การส่งหมายแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังตู้ไปรษณีย์ที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ต่อศาล ไม่สามารถส่งหมาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มารับหมายภายในกำหนด จึงได้ส่งคืนหมายกลับมายังสำนักงานศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ตั้งแต่ศาลมีหมายแจ้งคำสั่งศาลจนถึงวันที่หมายตีกลับเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน ส่วนการส่ง หมายแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังตู้ไปรษณีย์ ที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ต่อศาล ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งศาลแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาตั้งแต่ศาลมีหมายแจ้งคำสั่งจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นเวลาทั้งสิ้น ๘ วัน อันแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบใช้เวลามากกว่า กรณีทั่วไป ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยปกติย่อมสามารถแจ้งคำสั่งศาล ให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ภายในระยะเวลาสามวัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ในคดีนี้ ตู้ไปรษณีย์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นที่อยู่ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ที่คู่กรณีจะใช้ระบุในคำฟ้องสำหรับการติดต่อกับศาลปกครองได้ การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำฟ้องต่อศาลโดยระบุที่อยู่เป็น ตู้ ป.ณ. ๘๙ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่ ถนนตากสิน



แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ จึงเป็นคำฟ้องที่มีรายการไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ เมื่อต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยให้ระบุที่อยู่ อันเป็นหลักแหล่งที่ศาลสามารถแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารแก่ผู้ฟ้องคดีโดยวิธีการให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง วาง หรือปิดหนังสือได้ และมีทะเบียนบ้านกลาง ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว แต่ไม่ดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลา ที่ศาลกำหนด โดยผู้ฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อันเป็นหลักแหล่ง หรือมีข้อขัดข้องใดที่ไม่อาจแจ้งคำสั่งศาลไปยังที่อยู่อาศัยอันเป็นหลักแหล่งได้ กรณีจึงขอที่ ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘/๒๕๖๐)

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ จึงมีคำสั่ง ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง ที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลนัดผู้ฟ้องคดีมาไต่สวน เพื่อให้แก้ไขคำฟ้องดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถนำส่งหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ส่งหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน เมื่อพนักงานเดินทางได้นำหมายดังกล่าว ไปส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีที่ได้แจ้งไว้ต่อศาล แต่ไม่พบผู้รับและไม่มีผู้รับหมาย ไว้แทนโดยชอบ พนักงานเดินทางจึงได้ปิดหมายดังกล่าวไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้น ต่อหน้าสิบตำรวจเอก ฉ. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี จึงถือว่าเป็นการส่งหมายโดยชอบแล้วตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มาศาลตามคำสั่งศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้แก้ไขคำฟ้อง ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าวได้ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๖๐)



๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนา หรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

บุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี ตลอดจนขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้องตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับคดีนั้น กล่าวคือ ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่ง ของศาลอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสามสืบสาม ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ได้ยื่นคำร้องขอตรวจสำนวนและคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีหมายเลขดำ ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๓ แต่เมื่อพิจารณาตามคำฟ้อง ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ แล้ว เห็นได้ว่า ผลของคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ ที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ มีผลกระทบเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งแปดและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีนี้ เท่านั้น มิได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของผู้ร้องทั้งสามสืบสามแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าคดีหมายเลขดำที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ และคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๓ จะมีผู้ฟ้องคดี เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีและวัตถุแห่งการฟ้องคดีทั้งสองคดีมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ร้องทั้งสามสืบสามจึงมิใช่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิขอตรวจสำนวน และคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ๗๓๔/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ได้ ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๖๐)

๒. วิธีพิจารณา คดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีระบุที่อยู่ในคำฟ้องเป็น ตั้ ป.ณ. ๘๘ ที่ทำการไปรษณีย์สำหรับ ถนนตากสิน แขวงสำหรับ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ มีโซที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งของผู้ฟ้องคดีที่ศาลสามารถแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารแก่ผู้ฟ้องคดี อันจะสามารถใช้ระบุในคำฟ้องตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยให้ระบุที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งที่ศาลสามารถแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารแก่ผู้ฟ้องคดีโดยวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง วาง หรือปิดหนังสือได้ และมีโซทะเบียนบ้านกลาง ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้ว แต่ไม่ดำเนินการตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด กรณีจึงชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่และห้ามเข้าทำประโยชน์ที่ดิน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ครอบครองทำประโยชน์ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการระบุตัวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ชอบที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือดำเนินการไต่สวนให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใด ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือศาลสามารถที่จะกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้องได้โดยการมีหมายเรียกให้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอด จึงมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นนำคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป และมีคำสั่งเรียกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘/๒๕๖๑)



๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
ชั้นต้นอื่น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใด
ข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

**๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ
และคำให้การเพิ่มเติม**

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากเห็นว่าระเบียบดังกล่าวขัดต่อกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเพื่อขอเพิกถอนระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ศาลจำเป็นต้องพิจารณาว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับการก่อสร้างอาคารชนิดโรงโถง คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารชนิดโรงโถงในส่วนที่รुकล้ำทางสาธารณะ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชนิดโรงโถง ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติม โดยฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติม และขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ทำการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ นั้น เห็นว่า คำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีเป็นการขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไม่เกี่ยวกับการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำฟ้องเดิมที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๐)

คำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาลายพิมพ์นิ้วมือของผู้เชี่ยวชาญศาลเพื่อรองรับการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือในคดีแพ่ง และการที่ไม่มีระเบียบดังกล่าวทำให้ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แจ้งแต่ผลการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือต่อศาลโดยไม่มี



การแจ้งค่าตรวจพิสูจน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการได้รับค่าป่วยการค่าตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมืออันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกกระเปาะรับรองรับการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งในสาขาลายพิมพ์นิ้วมือเช่นเดียวกับสาขาเอกสาร และให้ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำรายงานการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของศาลจังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งค่าตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือจำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้ทำรายงานการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของศาลจังหวัดนาทวี ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งค่าตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำรายงานการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของศาลจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งค่าตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือจำนวน ๑๖,๒๐๐ บาท รวม ๓ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เมื่อพิจารณาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกระทำของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพิสูจน์และได้ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจพิสูจน์พร้อมแจ้งค่าตรวจพิสูจน์เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แต่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้หนังสือถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการแจ้งผลการตรวจพิสูจน์เท่านั้น แม้จะเป็นความเสียหายอันมีเหตุมาจากการกระทำในลักษณะเดียวกันกับคำฟ้องเดิม แต่ก็เกิดจากมูลการกระทำคนละครั้งกันและเกิดขึ้นภายหลังจากที่เสนอคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว กรณีจึงถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมที่ศาลอาจร่วมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๖๐)

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

คำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขังฐานมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้

